



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צפורה פיגנבויס

תיק תביעה מס': 33/07

בענין :

קובה דוד ויוכבד

ע"י ב"כ עוה"ד אליהו פיכמן
שד' פל-ים 5, חיפה

הנתבעים

נ ג ז

1. שיינקמן ארקדי ואלה
2. טולבסקי לב

ע"י ב"כ עו"ד ישי שניידור
רח' י.ל. גורדון 26, תל אביב 63438

הנתבעים

פ ס ק - ד י 1

1. הצדדים להליך זה כולם בעלי דירות בבית משותף ברח' אבא חושי 20, חיפה. אמנם הבית לא רשום בפנקס הבתים המשותפים וזכויות הקניין של אף לא אחד מהצדדים אינן רשומות, ואולם לפי סעיף 77א' כל אחד מהם הנו 'בעל דירה' לצורך הכרעה ביחסים המשפטיים בינם לבין עצמם.
2. הבית המשותף מונה שני מבנים: קדמי ואחורי. 6 דירות בכל אחד מהמבנים. דירת התובעים בקומה האמצעית של המבנה הקדמי, דירת נתבעים 1 בקומה מעל דירת התובעים - היא הקומה העליונה בבניין, ודירת נתבע 2 בקומה העליונה של המבנה העורפי ונצפית על ידי דירת התובעים (לאמור היא במפלס נמוך יותר).
3. כתב התביעה מוסב לשינויים שביצע כל אחד מהנתבעים בדירתו שלו המתבטאים בתוספת בניה לא חוקית ברכוש המשותף המהווה השתלטות ותפיסת חזקה ייחודית בו, וכן פגיעה באחוזי הבניה של התובעים. השינויים הללו גם פוגעים בחזות החיצונית של הבית המשותף ומורידים את ערך דירת התובעים.
4. השינויים בהם מתמקד כתב התביעה הם הסרת רעפים שחיפו על חלק ממרפסת פתוחה באופן ששטח המרפסת העומד לשימוש הנתבעים גדול יותר מכפי שהיה בעת שקיבלו לחזקתם את דירותיהם.

5. להגנתם טוענים הנתבעים כי קיבלו את הסכמת מרבית בעלי הדירות לשינויים הללו, אין בשינויים כדי לממש אחוזי בניה, אין בהם כדי לפגוע בזכות קניינית כלשהי של התובעים, אלא הם מאפשרים ניצול יעיל יותר של דירותיהם שלהם. במידה שנחוץ היתר בניה לשינויים הללו, אזי ההליכים לקבלתו בעיצומם וסביר כי יתקבל. כך או אחרת, השימוש והשינוי שביצעו כל אחד מהנתבעים במרפסת דירתו שלו, הם בבחינת שימוש סביר בה.

6. כדי להתרשם מהנטען קיימתי ביום 10.07.07 ביקור במקום. התרשמתי מהנתונים העובדתיים הרלבנטיים הבאים:

(א) עסקינן בשני בנייני יוקרה באזור יוקרתי שניכר כי נבנו זה מקרוב.

(ב) כל דירה בבית המשותף מכילה יותר ממפלס אחד.

(ג) בשל הנתונים הטופוגרפיים הבית העורפי נמוך יותר מהקדמי, הגם שמספר דירותיו וקומותיו זהה. ממרפסת דירת התובעים שהיא הדירה האמצעית במבנה הקדמי, נצפית דירת נתבע 2 וכן גג המבנה העורפי. נצפית גם המרפסת שנחשפה בעקבות הסרת הרעפים. את צורתה הקודמת ניתן לשחזר מהמרפסת ב"דירת הראי" שלה.

(ד) אותה המרפסת קיימת גם בדירת הנתבעים 1, אם כי היא לא נצפית מדירת התובעים וכן לא מהרחוב בשל היותה בקומה העליונה של הבית המשותף.

(ה) ממרפסת דירת התובעים נצפים, מלבד המבנה התחתון לרבות דירת נתבע 2, וגג המבנה, גם גגות של מבנים סמוכים והנוף לכיוון דרום.

(ו) הצדדים הסבו תשומת לבי לליקויי בניה הנטענים על ידיהם כגון מיקום חדר המכונות של המעלית, העדר גישה לגגות המבנים, התקנת מערכות סולריות על גגות המבנים, חדר מדרגות צר וכן הלאה.

7. העובדות לא היו שנויות במחלוקת, היינו העובדה שהנתבעים הם שעשו את השינוי נושא כתב התביעה, העובדה שהגישו בקשות להיתר בניה נתמכות על ידי 10 בעלי דירות, בהתנגדותם העקבית של התובעים ובעלי הדירה המשיקה לזו של הנתבע 2. ב"כ הצדדים סיכמו טענותיהם כשכל צד מבקש לבסס את עמדת מרשיו.

8. לאחר שעיינתי במכלול החומר שעמד בפניי, וכן התרשמתי מנתוני הביקור במקום, אני בדעה כי דין התביעה להידחות. אלה נימוקי החלטתי:

(א) לדעתי המרפסות נושא הדיון הן חלק בלתי נפרד מהדירות של הנתבעים, ומלכתחילה – גם כאשר היה עליהם חיפוי של רעפים – הן לא היו רכוש משותף. חיפוי הרעפים אינו מפקיע את האופי הבסיסי והמעמד המשפטי של המרפסות הללו. הגישה אליהן היא רק מתוך הדירות וניתן להשוות אותן לעליית גג המהווה גם היא חלק מדירה.

(ב) אניח שהרעפים הללו היו טעונים אחזקה/תיקון/ניקוי בשלב כזה או אחר. וכי יעלה על הדעת שהתובעים היו מוכנים להשתתף בעלות האחזקה של הרעפים הללו? אין לי ספק כי היו דוחים דרישה לתשלום בנימוק של העדר זכות קניינית שלהם במתחם עליו מחפים הרעפים.

(ג) כלומר, אפשר שחיפוי ברעפים שלל את אפשרות השימוש לצורך מגורים. אך לא שלל את הזיהוי הקנייני של המרפסת כחלק מהדירה הסמוכה אליה.

(ד) גם החיפוי המתוכנן בעקבות תנאי ההיתר שהתאפשרו לנתבעים מס' 1, וקרוב לוודאי יתאפשרו גם לנתבע מס' 2, לא ישנה את המעמד הקנייני של המרפסת אלא ישנה אך את המראה הארכיטקטוני שלה ואת אפשרות הניצול שלה לצרכים כאלה או אחרים.

(ה) לא מצאתי שהשינוי שבוצע במרפסות הללו פוגע בזכות קניינית כלשהי של התובעים. אפשר שהמראה מדירתם לעבר צד דרום מכיל כעת פרטים שונים מאלה שהכיל בעת שקיבלו לידם את החזקה בדירה. אך אין בשינוי האמור כדי ליטול את הייחוד של חזית זו שהוא הנוף המרהיב המשתקף ממנה. ההשפעה של המרפסת הנדונה שהתרחבה במידה מסוימת לעומת שטחה קודם לשינוי, בדירת נתבע 2 היא שולית וזניחה. אפשר שדעתי הייתה שונה אילו המבנה התחתון היה המבנה היחיד שנצפה מדירת התובעים, מה שאין כן. הבית מצוי בשכונה מבונה ומאוכלסת, וגובהו מאפשר תצפית מדירת התובעים על מרפסות וגגות נוספים.

(ו) המרפסת הנדונה בדירת נתבעים מס' 1, לא נצפית כלל מדירת התובעים, שכן היא נמצאת שני מפלסים מעליה. היא גם לא נצפית מהרחוב ואינה משנה את אופי הבית.

(ז) גם יפים לכאן דברי כב' השופט חשין בדבר מהות הזכויות ההדדיות של השוכנים בצל קורתו של בית משותף, לאמור:

”חיים יחדיו – וכך בבית משותף – מחיבים מעצמם ויתור אהדי של כל המעורבים; בשיתוף חייב כל שותף לתרום מעצמאותו לטובת זולתו, כשם שזולתו יתרום לו. תרומות הדדיות אלו אינן מעשה חסד, והרי השיתוף אמור להשביח את חייהם – אף את רכושם – של החיים יחדיו”.

{רע"א 7112/93 פ"ד מ"ה(5)550}

9. גם אם תאמר שהחלק אשר נחשף עם הסרת הרעפים הנו רכוש משותף, היו הנתבעים זכאים לתפוס בו חזקה ייחודית ולהרחיב את דירתם לעבר אותו רכוש משותף. עומד לצדם הרוב הדרוש של בעלי הדירות כהוראת סעיף 71ב'(א) לחוק המקרקעין. 10 בעלי דירות תומכים בבקשה להיתר, ורק התובעים ובעלי דירה נוספת מתנגדים. אדגיש כי ההתנגדות עצמה היא לגיטימית שכן השינוי בדירת נתבע 2 משפיע על דירת התובעים יותר מכפי שמשפיע על איזו מהדירות האחרות. ואולם, השפעה זו אינה עולה כדי פגיעה בזכויות קנייניות, לא כל שכן פגיעה מהותית שרק בהתקיימה, כהוראת סעיף 71ג'(א), ייאסר השינוי.

10. הטענה ולפיה לא התקיימה אסיפת דיירים בנושא הרחבת הדירות אינה יכולה לעמוד לתובעים. הפסיקה שיצאה מלפני בתי המשפט המחוזיים שונה מזו אליה הם היפנו בסיכומיהם. אחד מני רבים הוא ע"א (י-ם) 1415/00 אברהם נ. אזרד (4.7.2001) שם נפסק:

"כחלק ממגמת ההקלה לא נדרשת גם החלטת אסיפה כללית, אלא החלטת בעלי הדירות. החלטה כאמור שלא במסגרת אסיפה כללית אינה צריכה להתקבל על פי הכללים הנוהגים לגבי החלטות האסיפה שהם כללים מורכבים ומסורבלים ובודאי קשים להפעלה כאשר מדובר בבית הכולל דירות רבות. המחוקק לא קבע פרוצדורה מיוחדת להשגת החלטת בעלי הדירות לענין סעיף 71ב' לחוק ואין מקום ליצור פרוצדורה מחייבת ונוקשה בענין זה...עוד יצוין כי האסיפה הכללית היא הפורום הראוי לדון בנושאי ניהול הבית המשותף (סעיף 5(א) לתקנון המצוי) וכאן אין אנו עוסקים בענין של ניהול הרכוש המשותף והשימוש בו אלא בענין חד פעמי של שינויים ברכוש המשותף עקב הרחבת דירה".

11. ההליכים המשפטיים שהתקיימו בפני כב' השופט כהן בבית המשפט המחוזי בחיפה אף הם לא רלבנטיים להליך בפני. שם נדונו זכויות חוזיות לפי חוזה המכר בין הקבלן/היזם לבין מי שרכש ממנו דירה. כאן מתבררות זכויות קנייניות בין בעלי דירות בינם לבין עצמם לפי מדדי חוק המקרקעין.

12. לא מצאתי מתום בהודעת כונס הנכסים של דירות היזם בבית המשותף שבאה על דרך של מכתב. כאמור לעיל, אין הכרח שההודעה תהיה בהחלטת אסיפה כללית. נהפוך הוא, אפשר, מנימוקי פסק הדין שצוטט לעיל, שהכרחית חתימה של כל בעל דירה ולא הצבעה וקבלת החלטה ברוב דעות למול מיעוט. מה לי אם ההסכמה היתה מלכתחילה ומה לי אם בדיעבד, נכון למועד הדיון היתה לצד הנתבעים הסכמה ברוב הנחוץ. לדעתי גם היה להם הרוב הנחוץ בעת שהגישו את הבקשה להיתר בניה.

13. מכל הנימוקים דלעיל אני דוחה את התביעה. התובעים יחד ולחוד ישלמו לנתבעים יחד ולחוד באמצעות בא כוחם הוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪. הנתבעים יחלקו הוצאות אלו בינם לבין עצמם כפי שימצאו לנכון.

14. טענות אחרות שהעלו התובעים למכביר הן בתביעה והן בדיונים אינן מגלות עילת תביעה נגד הנתבעים ו/או מי מהם וגם מטעם זה הן נדחות.

15. חרף האמור בפסק הדין, אזי אם ערכאה שיפוטית תחייב את הנתבעים או מי מהם למקם את המערכת הסולארית או את חלקה במרפסות נושא כתב תביעה זו, לא יהיה בפסק הדין דנא כדי לשמש לנתבעים הגנה כנגד הוראה כאמור. חובתם תהיה למקם את המערכת במרפסת דירתם, בין אם בחלקה שנחשף ובין אם בחלקה המחופה רעפים.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ו' אלול התשס"ז (20.8.07).

העתקים יישלחו לבאי כוח הצדדים.

צפורה פיגנבויס

מפקחת על רישום מקרקעין